

1500691-83.2021.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337282/2021 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 21897989 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO,

5894/21/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2337282 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500691-83.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337282/2021 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 21897989 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO,

5894/21/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2337282 - 01º D.P. BARRETOS, 5894/21/909 -

01º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDECI APARECIDO RIBEIRO

Data da Audiência:

23/06/2022

Aos 23/06/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Presentes o Doutor MATHEUS BOTELHO FAIM, Promotor de Justiça; Doutor GABRIEL DA SILVA CORNÉLIO, Defensor constituído do réu; assim como o acusado VALDECI APARECIDO RIBEIRO. Presentes as vítimas Valdinei Cardoso e Adilson Gonçalves dos Santos e as testemunhas comuns Iara Pracidina de Carvalho e Wanderson Lacerda de Souza. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das vítimas e da testemunha que ingressaram sucessiva e individualmente na sala de audiências, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimentos, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Antes do interrogatório do réu, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Wanderson Lacerda de Souza, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução

e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo SAJ, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. VALDECI APARECIDO RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII (com o emprego de arma branca), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 23h11min, na Avenida João Monteiro de Barros, nº 200, Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Barretos, VALDECI APARECIDO RIBEIRO, qualificado às fls. 17/23, tentou subtrair, mediante violência exercida com o emprego de uma faca, contra as vítimas Valdinei Cardoso e Adilson Gonçalves dos Santos, uma bateria de caminhonete, da marca Condor, e uma bateria de trator, da marca Fortex, um chicote eletrônico, uma mesa de dentista de metal, 20 (vinte) metros de fio/cabo, avaliados globalmente em R\$ 3.222,98 (cf. auto de avaliação de fls. 131/137), em prejuízo da Retifica Mundial, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade (fls. 150/151). A denúncia veio acompanhada do inquérito policial. Recebida a denúncia (fls. 163/164), o acusado foi citado e notificado (fls. 182/183) e seu Defensor apresentou resposta à acusação (fls. 167/168). Em instrução foram ouvidas as vítimas, uma testemunha e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do réu por roubo consumado, ao passo que a Defesa postulou por sua absolvição. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia deve ser julgado procedente em parte. A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12 e 13/14), bem como pela prova oral colhida. A vítima Valdinei Cardoso, ouvida em sede policial, disse ser filho do proprietário da empresa Retifica Mundial. Conta que devido a quantidade de furtos que estavam acontecendo no estabelecimento durante o período noturno, acharam por bem pernoitar na empresa. Informa que a empresa já foi invadida 05 vezes e em todas elas, objetos foram subtraídos. Nesta data, estavam no interior da empresa quando escutaram um barulho de duas pessoas pulando um dos muros, ao irem verificar, surpreenderam Valdeci segurando uma bateria automotiva e cortando os fios de um caminhão e quando a percebeu a presença do declarante e de Adilson veio para cima deles com a faca, mas não se intimidaram e tentaram deter ele, que por sua vez tentou sair correndo, mas como estava com a bateria na mão, acabou caindo, momento em que conseguiram segurar ele e amarrar as mãos e os pés, acionando a polícia militar. Informa que havia vários objetos já separados e que provavelmente seriam levados, pois em outro furto, ele separava os objetos, colocava em uma carriola, e saía pelo portão principal. O declarante acredita que seja a mesma pessoa dos furtos anteriores, e informa que próximo ao local existe câmera de monitoramento, mas ressalta que foi gravado apenas o dia em que foi usada a carriola para levar os produtos do furto, que o ladrão saiu pelo portão da frente, pois das outras vezes, ele escapou pela lateral (fls. 04). Em juízo, a vítima reiterou os fatos anteriormente retratados. Estavam frequentes os furtos no local. Ficaram lá para tentar pegar o furtador e o réu foi visto subtraindo os bens. Disse que o réu, por estarem em dois, desistiu de resistir à apreensão. Não houve violência contra o réu. A vítima Adilson Gonçalves dos Santos, ouvida em sede policial, disse que é proprietário de uma parte do terreno da empresa Retifica Mundial. Conta que devido a quantidade de furtos que estavam acontecendo no estabelecimento durante o período noturno, acharam por bem pernoitar na empresa. Informa que a empresa já foi invadida 05 vezes e em todas elas, objetos foram subtraídos. Nesta data, estavam no interior da empresa quando escutaram um barulho de duas pessoas pulando um dos muros, ao irem verificar, surpreenderam Valdeci segurando uma bateria automotiva e cortando os fios de um caminhão e quando percebeu a presença do declarante e de Valdinei veio para cima deles com a faca, mas não se intimidaram e tentaram deter ele, que por sua vez tentou sair correndo, mas como estava com a bateria na mão, acabou caindo, momento em que conseguiram segurar ele e amarrar as mãos e os pés, acionando a polícia militar. Informa que havia vários objetos já separados e que

provavelmente seriam levados, pois em outro furto, ele separava os objetos, colocava em uma carriola, e saía pelo portão principal. O declarante acredita que seja a mesma pessoa dos furtos anteriores, e informa que próximo ao local existe câmera de monitoramento, mas ressalta que foi gravado apenas o dia em que foi usada a carriola para levar os produtos do furto, que o ladrão saiu pelo portão da frente, pois das outras vezes, ele escapou pela lateral (fls. 05). Em juízo, também reiterou os fatos anteriormente retratados. A testemunha Iara Pracindina de Carvalho, ouvida em sede policial, disse que ele e seu colega de farda foram acionados via COPOM para comparecem na Avenida João Monteiro de Barros, nº 200, em atendimento a uma ocorrência de roubo. Já no local dos fatos, em contato com as vítimas Valdinei e Adilson foi relatado que são proprietários da empresa Retifica Mundial e devido a quantidade de furtos que estavam acontecendo lá, passaram a dormir no local. Nessa noite, estavam lá e surpreenderam o indiciado cortando fios da bateria de um caminhão. Foram tentar detê-lo e o autuado pegou a faca que usava para cortar os fios e veio para cima deles, tentando atacá-los, mas conseguiram detê-lo e amarrar seus braços e pernas com uma corda, onde foi possível acionar a polícia militar. Informaram também que ele já havia separado vários objetos para levar, pois em outros furtos ocorridos no local, o autor separava os objetos do furto, colocava em uma carriola e levava embora. Mediante ao relatado, foi dada voz de prisão e as vítimas e o autor conduzidos até este plantão (fls. 02). Em juízo, a testemunha também reiterou os fatos anteriormente narrados. A testemunha Wanderson Lacerda de Souza, ouvida em sede policial, disse que ele e seu colega de farda foram acionados via COPOM para comparecem na Avenida João Monteiro de Barros, nº 200, em atendimento a uma ocorrência de roubo. Já no local dos fatos, em contato com as vítimas Valdinei e Adilson foi relatado que são proprietários da empresa Retifica Mundial e devido a quantidade de furtos que estavam acontecendo lá, passaram a dormir no local. Nessa noite, estavam lá e surpreenderam o indiciado cortando fios da bateria de um caminhão. Foram tentar detê-lo e o autuado pegou a faca que usava para cortar os fios e veio para cima deles, tentando atacá-los, mas conseguiram detê-lo e amarrar seus braços e pernas com uma corda, onde foi possível acionar a polícia militar. Informaram também que ele já havia separado vários objetos para levar, pois em outros furtos ocorridos no local, o autor separava os objetos do furto, colocava em uma carriola e levava embora. Mediante ao relatado, foi dada voz de prisão e as vítimas e o autor conduzidos até este plantão (fls. 03). Em juízo, foi dispensada sua oitiva. Perante a Autoridade Policial, o réu se reservou ao direito de se manifestar em juízo (fls. 06). Em juízo, disse que quando se aproximou do caminhão, um guarda encostou uma espingarda em sua cabeça. Foi amarrado pelas mãos e pés. Estava apenas com fios nas mãos. Foi enforcado e quase desmaiou. Não sabe se ficou uma ou três horas. Quando entrou no local estava acabando de escurecer. Quando viu os policiais militares, deu Graças a Deus". Não era ele que entrava lá todo sábado para furtar. Um rapaz, apelido "Indinho" que passou a informação que tinha fio para pegar no local. Os próprios donos armaram a subtração do saco de cobres. Os elementos colhidos e presentes nos autos determinam o reconhecimento de outra conduta vedada criminalmente. Apesar do pedido da acusação, ficou inconsistente a resistência do réu diante da declaração de que ele desistiu de resistir à apreensão. Assim, verifica-se a prática de furto consumado, uma vez que houve a inversão da posse com o desmonte das baterias e retiradas dos fios de cobre. O conjunto probatório, nessa linha, é robusto para se assegurar da autoria do

crime de furto qualificado, pela escalada. Nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6 (um sexto) ante aos maus antecedentes do acusado (certidões de fls. 47/61), resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. O réu é reincidente em delitos patrimoniais (certidões de fls. 47/61), circunstância que permite a exasperação da pena em 1/3 (um terço), resultando em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Pela confissão, a pena deve ser diminuída em um sexto, passando a 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pena que se torna definitiva ausentes outras causas que modifiquem a reprimenda. O regime inicial de cumprimento

será o semiaberto, ante aos maus antecedentes e à reincidência do réu. Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como suspensão da execução da pena, ante aos maus antecedentes e à reincidência do réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu VALDECI APARECIDO RIBEIRO, RG 28505714, filho de AMERICO RIBEIRO e MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 155, § 4º, inciso II (escalada), aplicando-lhe pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, ABSOLVENDO-O das demais imputações contidas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Denego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez presentes as circunstâncias que ensejam sua prisão cautelar. Também não há se falar em detração neste momento, uma vez que o autuado ostenta outras condenações que deverão ser sopesadas em momento oportuno. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Oportunamente, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88, expedindo-se a guia de execução e arquivando-se os autos. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno o sentenciado, qualificado nos autos, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Pela desistência recursal das partes, expeça-se guia de recolhimento definitiva, certificando-se o trânsito em julgado nesta data. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelas partes foi dito que renunciavam ao direito de recurso, o que fica desde já homologado. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA